

1500075-28.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... relacionada ao pretense ajuste prévio entre os Réus, para o tráfico de drogas, não ficando também evidenciada certa estabilidade de propósitos entre os Réus e, ainda, a necessária divisão de tarefas entre eles, para o tráfico.

O mero fato dos Réus guardarem drogas no interior de uma casa, bem como a apreensão de anotações relativas ao tráfico de drogas, no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500075-28.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500075-28.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2005459/2021 - 02º D.P. SUZANO, 15545898 - 02º D.P. SUZANO, 31/21/321 - 02º D.P. SUZANO, 2005459 - 02º D.P. SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rodrigo Marcelino de Carvalho e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de BRUNO ALMEIDA DE ARAÚJO (nascido em 20/03/1996), RODRIGO MARCELINO DE CARVALHO (nascido em 14/10/1993) e ROMÁRIO PEDROSO MARÇAL (nascido em 05/03/1994), devidamente qualificados nos autos, dados como incurso nas penas do art. 33, caput, e do art. 35, caput, Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, CP.

Consta da denúncia que, em data e local incertos, mas anterior a 07/01/2021, os Réus teriam se associado com o fim de praticar reiteradamente o tráfico de drogas na cidade de Suzano - SP.

Consta, ainda, que, no dia 07/01/2021, por volta das 13h00, na Rua Benedito Salomé da Anunciação, Cidade Boa Vista Planalto, neste Município e Comarca de Suzano, os Réus trariam com eles e teriam em depósito, para fins de entrega ao consumo de

terceiros, 70 (setenta) invólucros plásticos com maconha (122,98g), 200 (duzentos) invólucros plásticos com cocaína (65,82g) e 44 (quarenta e quatro) microtubos plásticos, tipo eppendorfs, com cocaína, na forma bruta de crack (6,32g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) e anotações que indicavam a contabilidade do tráfico de drogas.

Em 10/02/2021, foi homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva (fls. 114/115).

Laudo pericial do exame químico-toxicológico às fls. 160/162.

Em 06/04/2021, foi proferida decisão reavaliando a necessidade de manutenção da prisão preventiva, sendo concedida liberdade provisória, sem fiança e com a imposição de medidas cautelares, previstas no art. 319, CP, ao Réu RODRIGO (fls. 171/172).

Notificados, os Réus apresentaram defesa prévia às fls. 203/208 (RODRIGO), 214/216 (ROMÁRIO) e 228/229 (BRUNO).

Em 08/06/2021, foi recebida a denúncia, sendo indeferido o pedido de liberdade provisória formulado pelo Réu ROMÁRIO (fls. 235/236).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e interrogados os Réus, sendo determinada a instauração de incidente, para a avaliação de dependência químico-toxicológica do Réu ROMÁRIO. Foi declarada encerrada a instrução, na audiência realizada em 05/07/2021 (fls. 286/288).

Certificada a instauração do incidente supracitado, autuado sob o nº 0002784-43.2021.8.26.0606 (fls. 291).

Em 06/07/2021 e em 01/10/2021, foram proferidas decisões reavaliando a necessidade de manutenção da prisão preventiva, sendo mantidas as prisões preventivas dos Réus BRUNO e ROMÁRIO (fls. 297/298 e 329).

Laudo pericial para o fim de constatar a hipótese prevista no art. 40, II, Lei nº 11.343/2006 (fls. 325/328).

Em 07/03/2022, foi novamente declarada encerrada a instrução (fls. 330).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação, requerendo também o aditamento da denúncia, para constar que os Réus também estão incursos no art. 40, III, Lei nº 11.343/06, tendo em vista o teor do laudo pericial de fls. 325/328 (fls. 334/338).

A Defesa do Réu RODRIGO requer a absolvição do Réu, por falta de provas.

Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime tipificado no art. 28, Lei nº 11.343/06, a consideração da atenuante da confissão espontânea e do fato de ser usuário como redutor da pena (fls. 306/310).

A Defesa do Réu BRUNO requer a absolvição do Réu, por falta de provas.

Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento de pena, prevista no art. 40, III, Lei nº 11.343/06 e, ainda, a absolvição do Réu por falta de provas, no tocante ao crime de associação à prática de tráfico de drogas (fls. 346/349).

A Defesa do Réu ROMÁRIO, por sua vez, requer a absolvição do Réu, por falta de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime tipificado no art. 28, Lei nº 11.343/06 (fls. 350/353).

É o relatório.

De início, ressalto que a regra da identidade física do juiz, prevista no art. 399, § 2º, CPP, está sendo respeitada neste processo, tendo em vista que o MM. Dr. Fernando Augusto Andrade Conceição, que presidiu a instrução probatória, foi removido de cargo.

Nesse caso, aplica-se, por analogia, a regra prevista no art. 132, CPC, que determina que, caso o juiz que encerrou a produção de prova estiver removido, incumbe ao seu substituto legal o dever de prolatar sentença.

Ademais, indefiro o pedido do Ministério Público às fls. 334/338, de recebimento do aditamento à denúncia, tendo em vista que o laudo pericial de fls. 325/328 foi juntado aos autos após o encerramento da instrução, ocorrido na audiência de 05/07/2021 (fls. 286/288).

Em relação ao incidente para a avaliação de dependência químico-toxicológica do Réu

ROMÁRIO, processo n.º 0002784-43.2021.8.26.0606, verifico que não foi realizada perícia pelo IMESC, até a presente data, não sendo possível, portanto, o julgamento no incidente em questão e, por consequência, o julgamento do presente feito em relação a esse Réu.

Assim, é o caso de desmembramento do feito em relação a ROMÁRIO PEDROSO MARÇAL. Considerando que só se aguarda diligência requerida pela Defesa para o julgamento desse Réu, não há que se falar em excesso de prazo, razão pela qual mantenho sua prisão preventiva, sem prejuízo de eventual desistência do incidente pela Defesa, quando será imediatamente sentenciado.

Passo ao exame do mérito.

A pretensão acusatória deve ser julgada parcialmente procedente em relação aos Réus Bruno e Rodrigo.

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo de prisão em flagrante (fls. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 29/33), pelo auto de exibição e apreensão da droga, do dinheiro e das anotações referentes ao tráfico (fls. 34) e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 160/162), produzido na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Da mesma forma, a autoria do crime supracitado é indubitosa, diante do conjunto probatório construído em instrução processual.

Por outro lado, em relação ao crime de associação ao tráfico de drogas, não há prova da materialidade.

O policial civil Wladimir Aleixo Barbosa disse, em juízo, que foi ao local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas. Fez breve campana, à distância, constatando que um rapaz estava traficando no local, pois viu algumas pessoas se aproximando, pegando algo e saindo em seguida. O mesmo rapaz foi e voltou algumas vezes até uma casa próxima, era uma casa bem simples. Fez a abordagem e revista pessoal, sendo apreendidas drogas. Foi até a aludida casa e, nesse local, encontrou outros dois indivíduos, que tentaram fugir com a sua chegada. No interior da casa, foram localizadas mais drogas, sendo que também foram localizadas drogas com um dos indivíduos, que estava no interior da casa. Os três confessaram informalmente o tráfico de drogas. Não conhece os Réus de abordagens anteriores e não tem nada contra esses indivíduos.

O policial civil Ronaldo da Silva Pacheco prestou depoimento, em juízo, no mesmo sentido, acrescentando que a campana foi realizada mediante o uso de uma viatura descaracterizada. Disse também que a casa era um barraco, ficando num local, de certo modo, desabitado. Afirmou que um dos indivíduos estava com as drogas em seu bolso, sendo esse indivíduo um daqueles que estava no interior da casa. Lembra que o Réu Rodrigo foi o primeiro rapaz abordado. Não se recorda se houve a confissão informal, não lembrando também qual foi a versão apresentada pelos Réus. Não os conhecia de abordagens anteriores.

Em seu interrogatório judicial, o Réu BRUNO negou os fatos. Disse que estava em frente de sua casa, com sua mulher e filha, conversando, sobre o fato de o aluguel estar vencido. Nesse momento, Romário passou e perguntou o que estava acontecendo. Acha que Romário ouviu a conversa. Explicou para Romário a sua situação, relatando as dificuldades que enfrentava. Romário respondeu, falando que ele podia trabalhar como pintor. Foi até uma casa com Romário, viu o que precisava ser pintado, mencionando que cobraria duzentos reais pelo serviço. Logo após, os policiais chegaram ao local, invadindo a casa, sendo feita a abordagem. Os policiais entraram falando "perdeu, perdeu", "foi feita uma denúncia". Explicou o que acontecia aos policiais, mas não adiantou. Os policiais reviraram a casa e localizaram as drogas. Não estava fora da casa, no momento da chegada dos policiais. Tem duas passagens anteriores, por roubo. Foi absolvido uma vez e, na segunda vez, foi condenado. Não conhecia Romário e Rodrigo. Viu Rodrigo somente após a abordagem, quando saiu da casa com os policiais. Em delegacia, esse Réu permaneceu em silêncio (fls. 10). Em seu interrogatório judicial, o Réu RODRIGO admitiu o tráfico de drogas,

afirmando que estava com cocaína, maconha e crack, quando foi abordado por policiais. Afirmou que traficava sozinho e que se arrepende do que fez. Não tem passagens anteriores. Negou, inicialmente, que conhecia os outros Réus. Logo após, afirmou que conhecia Romário. Disse que, após a abordagem, os policiais o levaram até uma casa, sendo que, nesse local, Romário e Bruno já estavam detidos. Estudou com Romário, mas não tinha contato com ele. Em delegacia, esse Réu permaneceu em silêncio (fls. 11).

Em seu interrogatório judicial, o Réu ROMÁRIO admitiu o tráfico de drogas. Afirmou que foi contratado por R\$ 50,00 (cinquenta reais) para vigiar o local e avisar quando a polícia chegasse. Receberia R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) em dinheiro e o restante em drogas. Foi contratado por Rodrigo. Viu Bruno apenas uma vez. Quando chegou ao local, na casa, Bruno já estava nesse local. Foi abordado por três policiais, fora da casa. Foi condenado anteriormente por tráfico de drogas. É usuário de drogas, já foi internado anteriormente, permaneceu seis meses internado. Após sair, voltou a usar drogas, sendo internado novamente. É usuário de cocaína e, principalmente, crack.

A prova constante dos autos, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidencia a prática do crime de tráfico de drogas pelos Réus, conforme consta da denúncia, havendo a confissão dos Réus RODRIGO e ROMÁRIO em relação ao primeiro crime, além dos firmes depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, corroborando o quanto narrado na denúncia.

É relevante pontuar que as versões apresentadas pelos Réus nos interrogatórios judiciais são contraditórias, não sendo possível aferir, com clareza, a dinâmica dos fatos e da abordagem policial.

Com efeito, embora o Réu BRUNO tenha negado os fatos, a versão apresentada por ele não se coaduna com as versões dos demais Réus. Segundo os Réus ROMÁRIO e RODRIGO, BRUNO estava no interior da casa, quando esses Réus foram conduzidos à mesma casa, pelos policiais, após a abordagem.

Ou seja, à evidência, a versão apresentada por BRUNO não se mostra crível, quando analisada em conjunto com outras provas constantes dos autos.

Conclui-se, ademais, que a versão de BRUNO restou isolada nos autos, pois foi contraposta pela firme versão das testemunhas, ouvidas em juízo, oportunidade em que corroboraram o quanto relatado perante a Autoridade Policial.

No mais, pelo teor das provas supracitadas, considera-se demonstrada a intenção dos Réus BRUNO e RODRIGO de destinarem as drogas à entrega ao consumo de terceiros, razão pela qual se caracteriza o crime de tráfico de drogas e não o crime tipificado no art. 28, Lei nº 11.343/06.

Por outro lado, não há prova segura da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, considerando, sobretudo, que os policiais não fizeram qualquer afirmação, em juízo, relacionada ao pretense ajuste prévio entre os Réus, para o tráfico de drogas, não ficando também evidenciada certa estabilidade de propósitos entre os Réus e, ainda, a necessária divisão de tarefas entre eles, para o tráfico. O mero fato dos Réus guardarem drogas no interior de uma casa, bem como a apreensão de anotações relativas ao tráfico de drogas, no interior dessa casa, não é hábil para evidenciar a efetiva prática do crime previsto no art. 35, caput, Lei n.º 11.343/06.

Por fim, em relação ao Réu ROMÁRIO, imprescindível o julgamento do incidente instaurado, para a avaliação de sua dependência químico-toxicológica, não podendo, nesta oportunidade, ver feita qualquer ponderação a respeito de sua imputabilidade. O fato é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

Os Réus BRUNO e RODRIGO são maiores de 18 (dezoito) anos, penalmente responsáveis (imputáveis), conscientes da ilicitude dos fatos que praticaram e lhes eram exigidas condutas diversas da que exerceram. Presente, destarte, a culpabilidade. Diante disso, a condenação de BRUNO e RODRIGO é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados.

As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena.

Não há causa de aumento de pena e está configurada a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06 em relação ao Réu RODRIGO, já que esse Réu é primário e de bons antecedentes (fls. 83), não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa.

Passo à dosimetria da pena.

No que se refere à pena base, a natureza de uma das drogas apreendidas deve ser considerada contra os Réus, por ser o crack droga especialmente viciante e bastante danosa à saúde pública. Deve também ser considerada contra os Réus a elevada variedade de drogas apreendida, pois houve a apreensão de maconha, crack e cocaína. A quantidade de drogas, por sua vez, é razoável, sendo essa circunstância neutra, portanto.

Não há provas a respeito da personalidade dos Réus. Entendo que a personalidade, por ser circunstância que requer a avaliação de elementos hereditários, psicológicos, físicos e sociais dos agentes, somente pode ser utilizada contra eles se devidamente comprovada por laudos periciais, o que não ocorreu na espécie. Quanto à conduta social, tenho que os autos não trouxeram elementos que possam exasperar ou abonar a pena dos Réus. A culpabilidade é inerente ao crime.

O Réu RODRIGO ostenta bons antecedentes, nunca tendo sido processado criminalmente anteriormente (fls. 83). Já o Réu Bruno não ostenta bons ou maus antecedentes, pois conta com apenas uma sentença condenatória anterior transitada em julgado (fls. 87/88), sendo que ela será considerada como reincidência.

Os motivos são inerentes ao delito: busca do lucro fácil à custa da saúde alheia. O delito não foi cometido em circunstâncias que autorizam exacerbação ou a redução das penas. Certo é, também, que o tráfico ilícito de entorpecentes traz consequências nefastas à sociedade, as quais, todavia, são inerentes ao próprio tipo e já foram consideradas pelo legislador. O sujeito passivo do crime previsto no art. 33, Lei nº 11.343/06 é o Estado, assim resta prejudicada a análise desta circunstância judicial.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, considerando haver duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e uma favorável, em relação ao Réu RODRIGO, e duas circunstâncias judiciais desfavoráveis em relação ao Réu BRUNO, sendo as demais neutras, a pena base deve ser fixada em 1/6 acima do mínimo legal para o Réu RODRIGO e em 1/5 acima do mínimo legal para o Réu BRUNO, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa para o Réu RODRIGO e em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa para o Réu BRUNO.

Em relação ao Réu RODRIGO, há a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP) e não há agravante. Já para o Réu BRUNO, está presente a agravante da reincidência (arts. 61, I, 63 e 64, CP), em razão de anterior condenação por sentença transitada em julgado no processo nº 0001764-60.2016.8.26.0616 - fls. 87/88) e não há atenuante.

Dessa forma, reduzo a pena base do Réu RODRIGO em 1/6, restando a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa - ante a impossibilidade de redução abaixo do mínimo legal nessa fase da dosimetria; e exaspero a pena base do Réu BRUNO em 1/6, restando a pena provisória em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Conforme exposto acima, não há causa de aumento de pena para nenhum Réu e há a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06 apenas para o Réu RODRIGO

Assim, reduzo a pena provisória do Réu RODRIGO em 2/3, restando sua pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa. Já em relação ao Réu BRUNO, a pena provisória fica mantida como pena definitiva.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, deverá o Réu RODRIGO cumprir a pena privativa de

liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime aberto e o Réu BRUNO em regime fechado.

Nos termos do art. 387, § 2º, CPP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve-se considerar o tempo da prisão cautelar. No caso, o Réu BRUNO ficou preso por menos tempo do que o lapso necessário para a progressão de regime, a teor do art. 112, V, LEP, uma vez que cometeu crime hediondo, razão pela qual não se concede a progressão neste momento.

Em face do disposto no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, e de acordo com a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, que aplicou o efeito vinculante à declaração de inconstitucionalidade da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" constante do citado dispositivo legal, substituo, na forma do art. 44, CP, a pena privativa de liberdade aplicada ao Réu RODRIGO por uma restritiva de direito, a saber: prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo.

Em relação ao Réu BRUNO, Não é o caso de substituição da pena privativa de liberdade ou de suspensão condicional da pena, ante a reincidência e o quantum da pena aplicada.

Ante o exposto, absolvo os Réus da imputação da prática do crime do art. 35, Lei nº 11.343/06, na forma do art. 386, II, CPP; e condeno os Réus RODRIGO MARCELINO DE CARVALHO e BRUNO ALMEIDA DE ARAÚJO, como incurso no art. 33, caput, Lei nº 11.343/06; sendo RODRIGO condenado 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária de um salário mínimo, e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, pelo mínimo legal; e BRUNO condenado às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias multa, pelo mínimo legal.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Concedo ao Réu RODRIGO o direito de recorrer em liberdade, ante a pena ora aplicada. Indefiro ao Réu BRUNO o direito de recorrer em liberdade, considerando a pena ora aplicada e a manutenção dos pressupostos da sua prisão preventiva.

Renovo, no mais, nesta oportunidade, a prisão preventiva do Réu ROMÁRIO PEDROSO MARÇAL, conforme anteriormente fundamentado. Desmembre-se o feito em relação ao Réu ROMÁRIO PEDROSO MARÇAL.

Com o trânsito em julgado:

a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;

b. intime-se os Réus para o recolhimento das penas de multa, no prazo de 10 (dez) dias;

c. expeça-se guia de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;

d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, os Réus ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 13 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA